

1501093-86.2021.8.26.0583

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cibele Carrasco Rainho Novo

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/05/2022

... de irmã do acusado, negou a acusação de tráfico de drogas, alegando que o acusado é apenas usuário de "crack" desde os 16 anos de idade.

Inobstante as evidências da prática delitiva do tráfico de drogas, cumpre anotar que inexistem nos autos provas acerca da aventada condição do acusado de usuário e dependente de drogas.

Portanto, diante do contexto probatório ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

2ª Vara Criminal

Avenida Coronel José Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

1501093-86.2021.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

CONCLUSÃO:

Em 10 de maio de 2022, faço a conclusão destes autos à Exma. Sra. Dra. CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO, MMª. Juíza de Direito Auxiliar desta Comarca. Eu, Assistente Judiciário, digitei.

Processo nº:

1501093-86.2021.8.26.0583

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

CARLOS ROBERTO DE LIMA JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cibele Carrasco Rainho Novo

VISTOS.

CARLOS ROBERTO DE LIMA JÚNIOR, qualificado nos autos (fls. 11), foi denunciado pela prática do delito tipificado no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque teria, segundo a narrativa contida na peça acusatória (fls. 02/04):

a) entre os dias 21 e 22 de dezembro de 2021, em horário e local incertos, nesta cidade e comarca, vendido a José Valter de Souza aproximadamente 5,0g (cinco

gramas) da substancia Erythroxyllum coca, em sua forma solidificada, mais conhecida por "crack", substância entorpecente capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar; b) no dia 22 de dezembro de 2021, por volta das 12h10min, na rua Felício Golin, altura do nº 15, Jardim Marisa, nesta cidade e comarca, trazido consigo, transportado e tido em depósito, para fins de tráfico, aproximadamente 2,35g (dois grama e trinta e cinco decigramas) da substância Erythroxyllum coca, mais conhecida por "cocaína", na forma petrificada, conhecida vulgarmente por "crack", além de 1,05g (uma grama e cinco decigramas) de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida por "maconha", substâncias entorpecentes capazes de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Durante a fase de inquérito, providenciou-se a confecção e juntada do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 06), Termos de depoimentos das testemunhas (fls. 07 e 08), Termo de Interrogatório (fls. 09), Pesquisa PRODESP (fls. 19/32), Boletim de Ocorrência (fls. 36/38), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 39/40 e 48), fotografias dos entorpecentes apreendidos (fls. 41/42), Laudo de Constatação (fls. 45/47), fotografias do veículo apreendido (fls. 49/52), Folha de Antecedentes (fls. 56/61) e Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 62/65).

Em sede de Custódia, após manifestação da Defesa (fls. 72/78) e do Órgão Ministerial (fls. 83/85), houve a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (decisão a fls. 89/91), com a expedição do respectivo mandado (fls. 95/96), devidamente cumprido (fls. 100/101), advindo aos autos, ainda, Termo de Declarações de testemunhas (fls. 108 e 111), Auto de Entrega (fls. 113 e 115), Auto de Reconhecimento Fotográfico (fls. 114), Comprovante de depósito Judicial (fls. 118), Exame Químico-Toxicológico (fls. 119/121), e Relatório Final do Inquérito Policial (sob nº 2348582-12.2021.090500 - fls. 122/124).

Oferecida a denúncia (fls. 02/04), o réu foi notificado (certidão a fls. 142) e, por meio de Defensor constituído (procuração a fls. 140), ofertou resposta (fls. 146/156), sendo a peça acusatória, após a manifestação do Órgão Ministerial (fls. 160/161), sido recebida em 10.03.2022 (fls. 162/163), oportunidade em que restou indeferido o pedido de liberdade provisória.

Após a análise e manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 316, §único do CPP (fls. 186), efetivou-se o ato de citação (fls. 201), realizando-se, na sequencia, audiência de instrução, debates e julgamento (Termo a fls. 203/204), ocasião em que se procedeu, por gravação audiovisual, à inquirição de cinco testemunhas e ao ato de interrogatório.

O Ministério Público, em memoriais finais (fls. 209/215), pugnou pela condenação do acusado, em razão da materialidade e autoria estarem comprovadas nos autos, bem como, pela fixação do regime inicial fechado, opondo-se, ainda, à aplicação o art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, em razão do réu ser reincidente e portador de maus antecedentes.

De seu turno, a Defesa, em memoriais finais (fls. 219/230), argumentando a ausência de dolo, em razão da compra da substancia ter sido em conjunto e para consumo, bem como, contradição e insuficiência da prova colhida, pleiteou a absolvição do réu nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, a desclassificação da acusação para a figura prevista no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

É a síntese do necessário.

Passo a fundamentar e decidir.

Constato que o processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a

sanar e, estando presentes as condições da ação penal e os pressupostos processuais, imperioso o julgamento do mérito.

E no mérito, procede a pretensão acusatória, eis que demonstrada a autoria e materialidade do delito imputado, face ao Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 06), Termo de Depoimentos e Declarações (fls. 07, 08, 108 e 111), interrogatório (fls. 09), Boletim de Ocorrência (fls. 36/38), Auto de Exibição e Apreensão de bens e entorpecentes (fls. 39/40 e 48), Fotografias dos entorpecentes (fls. 41/42) e veículo apreendidos (fls. 49/52), Laudos Periciais atinentes as substâncias entorpecentes apreendidas (fls. 45/47 - Laudo de Constatação nº 416458/2021 e Exame Químico-Toxicológico - Laudo Definitivo nº 416460/2021 - fls. 119/121), Auto de Reconhecimento Fotográfico (fls. 114), e prova oral, colhida sob o crivo do contraditório (fls. 203/204).

Vejamos.

Incontroverso nos autos, à vista do depoimento prestado em Juízo pela testemunha Matheus Martins Rodrigues (Policial Militar), bem como, pelo próprio réu (fls. 203/204), e de acordo com o Auto de Exibição e Apreensão (fls. 39/40) e fotografias (fls. 41/42), que, no dia dos fatos, fora apreendido, no interior do veículo conduzido pelo acusado, uma pedra bruta e outra em pedaços menores de "crack", além de uma porção de "maconha" e dinheiro (valor total de R\$272,00) fracionado em diversas notas.

Induvidoso também, à vista do Laudo de Exame Químico-Toxicológico - Laudo Definitivo nº 416460/2021 (fls. 119/121: Massa Líquida 2,35 gramas - foi detectada a presença da substância COCAÍNA, e Massa Líquida 1,05 gramas - foi detectada a presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL), a natureza entorpecente das substâncias apreendidas e sua quantidade.

No que tange à destinação da droga apreendida, diante das provas colhidas e circunstâncias dos fatos, evidencia-se que esta se destinava ao tráfico ilícito de entorpecentes, figura prevista no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, e não para o próprio consumo do acusado, conforme alegado em interrogatório e em memoriais finais.

Isto porque, por primeiro, em total harmonia com seu depoimento prestado na fase policial (fls. 08) e, também, com a versão contada pelo policial Matheus Martins Rodrigues (fls. 07), que o acompanhava, narrou a testemunha Luiz Felipe Cavalli (Policial Militar), em Juízo (fls. 203/204), que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento pela rua Mendes de Moraes e, no cruzamento com a rua Felício Golin, avistou um veículo Gol, conduzido pelo réu, pessoa já conhecida dos meios policiais pela traficância, e que, ao avistar a viatura, demonstrou certo nervosismo e chegou até a afogar o carro, momento em que decidiram realizar a abordagem. Contou que, em busca pessoal no acusado, nada foi localizado, porém, em revista veicular, fora localizado, no assoalho, pedras de "crack", uma porção de "maconha" e duzentos e setenta e dois reais em papel moeda.

Informou o miliciano, também, ter questionado o acusado sobre o veículo, vindo este a relatar que o automóvel estava "penhorado" por droga, esclarecendo que, no momento, não localizaram o seu proprietário.

Referida testemunha policial, aduziu, ainda, que, em momento posterior, numa outra ocorrência e abordagem, numa casa, a qual já é de conhecimento dos policiais ser frequentada por usuários de drogas, localizou o proprietário do veículo, o qual relatou ter deixado o automóvel com o réu em troca de drogas. Acrescentou o miliciano que o acusado, ao ser indagado, confessou a traficância de drogas na linha férrea, afirmando que o dinheiro encontrado era proveniente da venda de entorpecentes e que, acabando as drogas, iria comprar mais para revendê-las.

Nesse aspecto, em que pese as críticas lançadas pela ilustre Defesa, pontuo que não há nos autos qualquer indício de que os policiais militares, que são agentes públicos, tenham mentido, tampouco de que possuam motivos para, falsamente, imputar a prática do crime ao acusado, de modo que seus depoimentos merecem toda credibilidade.

Para ilustrar o convencimento, trago à luz recente julgado de nossa Corte de Justiça Paulista:

“APELAÇÕES. Furto qualificado tentado. Artigo 155, §4º, incisos I e IV, c.c o 14, inciso II, ambos do Código Penal. Recursos defensivos. Materialidade e autorias comprovadas pelo conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência de provas. O valor do depoimento testemunhal de agentes públicos, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Qualificadoras bem delineadas. Condenações mantidas. Dosimetria. Basilares readequadas. Culpabilidade normal à espécie. Condenações ainda não depuradas de ANTÔNIO que deveriam ser consideradas necessariamente na etapa intermediária da dosimetria, nos termos da Súmula n. 241 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Mantido o incremento de 1/6 (um sexto) pela agravante em obediência ao princípio que veda a reformatio in pejus. Escorreita a diminuição das penas em 1/3 (um terço) pela tentativa. Regime inicial aberto bem fixado à corré JAQUELINE, assim como a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos. Regime semiaberto mantido para ANTONIO diante do recurso exclusivo da defesa. Valor da pena alternativa de prestação pecuniária redimensionado para 1 (um) salário mínimo. Sentença reformada em parte. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, COM EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS CORRÉUS QUE NÃO RECORRERAM”.

(Apelação Criminal nº 0000042-90.2017.8.26.0604; Rel. Des (a): CAMARGO ARANHA FILHO, 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 26/04/2019).

Por segundo, é de se ver que, embora o acusado - o qual, diga-se, na fase policial (fls. 09), optou pelo silêncio, ao invés de esclarecer os fatos - tenha afirmado em Juízo não ter praticado a venda de entorpecentes, aduzindo ter comprado as drogas de um rapaz, juntamente com a pessoa de José Valter, e as consumido juntamente com este último na casa de outro usuário, referida testemunha (José Valter de Souza), reafirmando suas declarações prestadas na fase policial (fls. 111), em Juízo (fls. 203/204), apresentou versão diversa da sustentada pelo réu.

Nesse sentido, a testemunha José Valter de Souza, após esclarecer ser usuário de drogas, ao ser indagada se teria comprado drogas do acusado, respondeu afirmativamente. Questionada acerca do quê teria comprado, o quanto, e por qual quantia, a testemunha respondeu não se recordar da quantidade, afirmando que se tratava de “crack”, tendo pagado em dinheiro, não sabendo precisar se foram R\$ 100,00 ou R\$ 150,00 reais. Inquirida sobre a razão de ter emprestado o veículo ao acusado, respondeu que, por estar consumindo, ficou frágil e acabou cedendo ao pedido. Perguntada se o empréstimo era a título de pagamento de droga, a testemunha negou, asseverando que já tinha pagado pela droga adquirida.

Veja-se, nesse aspecto, que, justamente o tipo de entorpecente (“crack”) que a testemunha José Valter de Souza alegou ter comprado do réu, pagando em dinheiro, foi encontrada pelos milicianos no veículo por ele conduzido.

Ademais, observa-se que a quantia em dinheiro apreendida com o réu (R\$272,00 - Auto a fls. 39/40) era superior àquela informada pela testemunha como forma de pagamento pelo entorpecente adquirido.

Outrossim, a afastar qualquer dúvida acerca da autoria, verifica-se que a testemunha José Valter de Souza, em solo policial, realizou reconhecimento

fotográfico (fls. 114), confirmando ser o acusado a pessoa da qual adquiriu o entorpecente nas adjacências da linha do trem.

Por terceiro, é de se registrar que as testemunhas de defesa, Fábio José da Silva e Erika Cristina de Souza Alves, não presenciaram os fatos, sendo certo que seus depoimentos em nada contribuem para elucidação da dinâmica dos acontecimentos. Nesse sentido, observa-se que a primeira testemunha, Fábio José da Silva, somente afirmou ter contratado o réu, por pouco mais de uma semana, para realizar, em dezembro, serviços em sua petiscaria, tendo-lhe pagado, por isso, a quantia de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). Já a segunda testemunha, Erika Cristina de Souza Alves, na condição de irmã do acusado, negou a acusação de tráfico de drogas, alegando que o acusado é apenas usuário de "crack" desde os 16 anos de idade.

Inobstante as evidências da prática delitiva do tráfico de drogas, cumpre anotar que inexistem nos autos provas acerca da aventada condição do acusado de usuário e dependente de drogas.

Portanto, diante do contexto probatório amealhado, apresentando-se demonstradas, com robustez, a materialidade e a autoria irrogadas, e ausentes excludentes da ilicitude e da culpabilidade, de rigor se impõe a condenação do réu, nos termos do art. 33, "caput" da Lei 11.343/2006.

Por consequência, evidenciado o tráfico de entorpecentes, não há falar-se em desclassificação para a figura descrita no artigo 28 da Lei de Drogas.

Apreciadas a prova e as teses arguidas, passo a dosimetria da pena, observando o sistema trifásico de fixação (art. 68 do Código Penal).

Em consonância com o artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observo, à luz da Folha de Antecedentes (fls. 56/61) e Certidão carreadas (fls. 62/65), que o réu ostenta condenação definitiva pretérita por tráfico de entorpecentes (Processo nº 3009848-18.2013 - 1ª. Vara Criminal desta comarca), bem como, registros criminais anteriores que caracterizam reincidência, a ser sopesada adiante.

Não há, nos autos, informações relevantes sobre sua personalidade e conduta social, tampouco indícios de que estas tenham influenciado no propósito criminoso.

Sua culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade de sua conduta, é elevada para esta modalidade de crime, haja vista a natureza especialmente nociva do "crack".

Nesse raciocínio, fixo a pena base em patamar superior ao mínimo, aplicando-lhe a majoração de 1/6 (um sexto), ou seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por falta de elementos sobre a capacidade financeira do réu, o valor unitário do dia-multa deve ser fixado no mínimo legal.

Na segunda fase da dosagem, observo que o réu é reincidente (art. 61, I, CP), conforme se constata da Certidão de Distribuições Criminais (Processo Criminal nº 1500173-20.2018.8.26.0583 - art. 155, §4º, incisos I e IV c.c. art. 14, inciso II e art. 71, "caput", Código Penal - fls. 62; Processo Criminal nº 1500766-78.2020.8.26.0583 - art. 28 da Lei 11.343/2006 - fls. 62/63), de modo a se justificar o agravamento das penas em 1/5 (um quinto), passando-as para 07 (sete) anos de reclusão e 699 (seiscentos e noventa e nove) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a

considerar, cabendo pontuar que não se aplica a redução de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, pois, como já dito, o réu é reincidente (fls. 62/65).

Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, conforme dispõe a Lei nº 8.072/90, artigo 2º, bem como, o artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, haja vista o quantum da sanção e a reincidência ostentada.

Por não estarem preenchidos requisitos subjetivos (reincidência) e objetivo (quantum da sanção), não se aplicam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena (artigos 44 e 77 do Código Penal).

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia (fls. 02/04), para CONDENAR o réu CARLOS ROBERTO DE LIMA JÚNIOR, qualificado a fls. 11, CPF nº 418.134.828-88, nascido aos 10.05.1995, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Kelly Cristina de Souza Lima e Carlos Roberto de Lima, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 699 (seiscentos e noventa e nove) dias-multa, calculado o dia-multa no valor unitário mínimo, a contar da data dos fatos (21.12.2021).

Face a gravidade concreta da ação, eis que, como é sabido, o tráfico, independentemente de sua modalidade, envolve pessoas que disseminam um vício nefasto, movidas pela cobiça e pelo enriquecimento ilícito, constituindo, ainda, delito que fomenta a maior parte dos crimes patrimoniais, notadamente os mais graves, de forma a exigir, por parte das Autoridades constituídas, resposta penal firme e a altura do mal que causam à sociedade e famílias, somado à constatação, repita-se, de que o réu é reincidente, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, impondo-se imperiosa, pois, especialmente para garantia da ordem pública e diante do perigo que implica a sua liberdade, a manutenção da prisão preventiva ("ex vi" art. 312 do CPP).

Recomende-se o réu, pois, no estabelecimento prisional em que se encontra.

Tratando-se de pessoa presumivelmente pobre, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, condicionando a cobrança à melhora de suas condições econômicas nos próximos 05 (cinco) anos.

Ausente divergência sobre a natureza entorpecente das substâncias apreendidas e suas quantidades (Laudo a fls. 119/121), autorizo a imediata destruição da droga, que permanece sob a custódia da Autoridade Policial. Oficie-se.

Indicando as circunstâncias do fato que o dinheiro apreendido (R\$272,00 - fls. 118) possui origem no tráfico de drogas, declaro seu perdimento em favor da União (art. 63 da Lei nº 11.343/06).

Para controle, consigno que o acusado é assistido por Defensor constituído (fls. 140).

Transitada em julgado, expeça-se guia de recolhimento, intime-se o réu para pagamento da multa, oficie-se para reversão do dinheiro apreendido à União, façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral e, oportunamente, arquivem-se os autos.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Presidente Prudente, 18 de maio de 2022.

CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO
Juíza de Direito Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA